נישואים אזרחיים - מעמדם ההלכתי, פתרונות לסרבנות גט ועגינות - הרצאה 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:** המשנה והתלמוד
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

סיכום ההרצאה

נושא 1 - תורה שבעל פה

הערה

הערות והסברים

בסוף יהיו 12 שאלות, יש להגיש 3 בשביל 20 נקודות

שנת 70 **תקופה ראשונה** של התורה שבעל פה - **תקופת התנאים** (התחיל מלפני תקופת בית שני אך הם לא היו כה משמעותיים בתקופה הזאת).

רבן יוחנן בן זכאי - צאצאיו תמכו במרד נגד הרומאים ולכן הם נהרגים, יוחנן לא תמך במרד ולכן הרומאים נתנו לו את יבנה שם ימשיך את חייו באמצעות מרכז התורה לאחר חורבן בית המקדש.
העיר יבנה הופכת ליישוב יהודי. לימוד דתי הופך להיות הפעולה הכי חשובה. הפעילות הזאת נעשית רק עם המוח, לא לפי נבואות, רק לפי הוכחות, את הנביאים מחליפים החכמים. ההנהגה תהיו מונהגת על ידי החכמים.
מאוד קל לראות לפי ניתוח \ פרשנות טקסט מה חכמתו של אדם. אין פרשנות אחת בתקופה, לכל טקסט יש המון אפשרויות פירוש, חלקם שונות מאוד, שמשקפות ומעצבות עולם ערכים שונה.

בית המדרש- שונה מבית הכנסת שהוא בית כינוס העם, בית המדרש קרוא על המילה לדרוש שאומרת חיפוש\לחפש שם מפרשים טקסטים, אז בית המדרש נעשה מרכז חשוב ללימוד, לפרשנות ולהתפתחות ההלכה..

שנת 130 - מרד בר כוכבא -
רבי עקיבא תמך מאוד במרד והיה בו חלק חשוב, קרא לבר כוכבא משיח, המרד מצליח בהתחלה, הצבא הרומי

מביא תגבורת ומצליח להביס את המרד, בתגובה למרד הצבא הרומי משמיד לחלוטין את אזור יהודה שהיה מלא ביהודים.

גליל תחתון - הצעירים ששרדו את המרד צריכים לשקם את העם היהודי ומקימים מחדש את בתי המדרש באזור הגליל התחתון, אלו התנאים.
רבי יהודה הנשיא חותם את תקופת התנאים חי עד שנת 220, מותו מסמל את סוף תקופת התנאים, המשנה זה ספר חוק, הפירושים שהיו עד היום ההוא סיכמו וחיקקו ודנו עליהם, המשנה מסכם את החוקים האלו לספר חוקים גדול שמחולק לשישה סדרים (ש"ס) שבהם מאות משנות העוסק בנושאים שונים.

תקופה שנייה -> **תקופת האמוראים -**
מרכז אמוראי ארץ ישראלי
מתפתח מרכז מקביל בבבל בעקבות התנאים הקשים למחייה בארץ - המסים הקשים של הרומאים וכו, יש ירידה מארץ ישראל לבבל כך שהרכז הבבלי נהיה גדול יותר וחשוב יותר, אחרי כמה זמן המרכז הארץ ישראלי קטן וקטן, התקופה הבבלית נמשכת כמעט 800 שנים.
מתעסקים בפרשנות של המשנה ומתווכחים על איך לפרש אותו. הפרשנות הולכת ונהיית יותר מסובכת עקב דיונים שנעשים למשך דורות, דור אחד מגיב על הפרשנות של הדור הקודם, כך שהעורך מציג כמשא ומתן ביניהם.

התוצר הספרותי הוא שני תלמודים -
תלמוד בבלי שסוגר את תקופת האמוראים, יותר מורכב.
תלמוד ירושלמי - יותר קצר, פחות ערוך, נכתב בארץ ישראל ולא בבבל.

אז מה ההבדל בין המשנה לתלמוד:

המשנה מרכזת את תורת התנאים

התלמוד כולל את המשנה ואת הדיונים והפרשנות סביבה.